РЕКЛАМА

Дело № 2-4773/2020

Номер дела: **2-4773/2020**

УИН: **28RS0004-01-2020-004159-63**

Дата начала: **15.06.2020**

Дата рассмотрения: **18.08.2020**

Суд: **Благовещенский городской суд Амурской области**

Судья: **Гокова И.В.**

:

Результат

Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
ИСТЕЦ	Прокурор города Благовещенска в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц		
ОТВЕТЧИК	МАДОУ "Детский сад № 67"		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Управление образования администрации г. Благовещенска		
ТРЕТЬЕ ЛИЦО	Министерство образования и науки Амурской области		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
			15.06.2020
			16.06.2020
	Иск (заявление, жалоба) принят к производству		22.06.2020
			22.06.2020
			23.07.2020
	Вынесено решение по делу		18.08.2020

Решение

Производство № 2-4773/2020

УИД 28RS0004-01-2020-004159-63

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 августа 2020 года г. Благовещенск

Благовещенский городской суд Амурской области в составе:

Председательствующего судьи Говковой И.В.,

при секретаре Тихоновой В.В.

с участием представителя прокуратуры г. Благовещенска – Суворовой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску прокурора г. Благовещенска, действующего в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц, к МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» о возложении обязанности оборудовать здания средствами передачи тревожных сообщений,

установил:

Прокурор г. Благовещенска, действуя в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц и несовершеннолетних лиц, в порядке, предусмотренном статьей 45 ГПК РФ, обратился в суд с иском к МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска», в котором просит обязать ответчика в течение одного месяца после вступления решения суда в законную силу:

оборудовать здания, расположенные по адресам: г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 34/5, ул. Студенческая, д. 28/1 средствами передачи тревожных сообщений «тревожная кнопка» в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

В обоснование заявленных требований прокурор указал, что прокуратурой города Благовещенска проведена проверка МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска», по результатам которой выявлены нарушения требований законодательства об образовании, о противодействии терроризму.

Так, в ходе проверки установлено, что в зданиях МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска», расположенных по адресам: г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 34/5; г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 28/1 отсутствует «тревожная кнопка» - средство передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

Указанное отрицательно сказывается на комплексной безопасности, антитеррористической защищенности лиц, пребывающих в дошкольной организации, поскольку не обеспечивается надлежащая антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, что не позволяет обеспечить предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций и, как следствие, влечет нарушение прав детей дошкольного возраста и работников детского сада, в том числе права на охрану жизни и здоровья.

Выявленные нарушения требований действующего законодательства об образовании, о противодействии терроризму стали возможными в результате ненадлежащего выполнения должностных обязанностей работниками МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска», ответственными за данный участок работы.

В целях устранения выявленных нарушений заместителем прокурора города Благовещенска заведующей МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» 28.02.2020 года внесено представление, которое рассмотрено, однако меры к фактическому устранению выявленных нарушений не приняты.

Помощник прокурора г. Благовещенска Суворова М.Н. в судебном заседании заявленные исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении.

В судебное заседание не явились представитель ответчика МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска», представители третьих лиц Управления образования администрации г. Благовещенска, Министерства образования и науки Амурской области. О дате, времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, о причинах неявки не сообщили, доказательств уважительности причин неявки не представили. Представитель ответчика Гурина Т.В. просит рассмотреть дело без своего участия. Руководствуясь ч.ч. 3, 5 ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников судебного разбирательства по имеющимся в деле доказательствам.

В отзыве на иск представитель ответчика МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» указала, что учреждение имеет два здания, которые расположены по адресу: г. Благовещенск, ул. Студенческая, д.28/1, г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 34/5, которые оборудованы техническими средствами охраны (тревожная кнопка). Охрана объектов осуществлялась на основании договора № 474 от 01.01.2020 года об экстренном вызове охраны в случае угрозы личной или имущественной безопасности собственника посредством радиоканала с ООО «Охранное агентство «Госбезопасность», что не соответствует п. 25 Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006 в отношении объектов третьей категории опасности, а именно в части установки охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Ответчиком приняты меры по устранению выявленных нарушений требований антитеррористической защищенности объектов. Управлением образования города приказом от 18.06.2020 года № 391 «О распределении средств субсидии» учреждению были направлены средства городского бюджета на проведения работ по монтажу тревожной сигнализации. Два здания учреждения в период с 14.07.2020 года по 20.07.2020 года оборудованы средствами передачи тревожных сообщений (тревожная сигнализация) за счет средств городского бюджета, на общую сумму 70 629 рублей. Для передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии РФ (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) администрацией учреждения проведено согласование в Управлении контроля в сфере закупок и финансов администрации города Благовещенска цены договора на оказание услуг по охране имущества с помощью технических средств охраны (тревожная сигнализация), время охраны 24 часа/сутки на сумму 149 817 рублей 60 копеек. Администрацией учреждения заявлена потребность денежных средств в управление образования администрации города для заключения договора на оказание услуг по охране вышеуказанных объектов с 01.09.2020 года.

Выслушав доводы помощника прокурора г. Благовещенска, изучив представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации.

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересы общества и государства,

когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В соответствии со ст.ст. 1, 2, 11 ГК РФ неотчуждаемые права и свободы человека защищаются гражданским законодательством, которое основывается на необходимости обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Способы защиты гражданских прав изложены в ст. 12 ГК РФ. В их число входит пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Как следует из материалов дела, МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» является учреждением, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

В ходе судебного разбирательства установлено, что МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» имеет два здания, которые расположены по адресам: г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 28/1; г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 34/5 и имеют третью категории опасности.

Прокуратурой города Благовещенска проведена проверка в МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» на предмет соблюдения законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, об образовании, о противодействии терроризму, в ходе которой выявлены нарушения требований действующего законодательства.

Установлено, что в вышеуказанных зданиях МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» в нарушение п. 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года N 1006 отсутствует «тревожная кнопка» - средство передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

По данному нарушению заведующей МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» внесено представление об устранении нарушений требований законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, об образовании, о противодействии терроризму от 28.02.2020 года № 7-02-2020.

Рассматривая требования истца о возложении на ответчика соответствующей обязанности, суд исходит из следующего.

В силу статьи 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.

В пункте 3 статьи 3 «Конвенции о правах ребенка» указано, что государства - участники Конвенции обеспечивают, чтобы учреждения, службы и органы, ответственные за заботу с детьми или их защиту, отвечали нормам, установленным компетентными органами, в частности, в области безопасности и здравоохранения и с точки зрения численности и пригодности их персонала, а также компетентного надзора.

Из приведенных норм следует, что Российская Федерация приняла на себя обязательства, в том числе международно-правовые, по обеспечению безопасности в детских учреждениях, в данном случае по обеспечению противодействия терроризму в дошкольных и школьных учреждениях.

Согласно статье 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одними из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся террористической опасности.

В силу пункта 7 части 1 статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер его предупреждения.

Согласно пункту «д» статьи 11 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 года, одной из основных задач противодействия терроризму является обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест с массовым пребыванием людей.

В силу части 13 статьи 30 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания и сооружения необходимо соблюдение следующих требований: в зданиях с большим количеством посетителей, а также в зданиях образовательных, медицинских, банковских учреждений, на объектах транспортной инфраструктуры должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, а в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в зданиях и сооружениях должны быть устроены системы телевизионного наблюдения, системы сигнализации и другие системы, направленные на обеспечение защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

В соответствии с частью 1 статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные данным Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований.

Однако положения части 2 статьи 42 Федерального закона в целях унификации действующего законодательства устанавливают необходимость применения понятия «свод правил», принятых до его вступления в силу, которые должны применяться на обязательной основе для обеспечения требований безопасности зданий и сооружений.

Согласно пункту 6.48 «СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утв. Приказом Минрегиона России от 29 декабря 2011 года № 635/10, для комплексной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений образования и их учащихся следует предусматривать на первом этаже помещения для охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной охраны) или в ситуационные центры «Службы 112».

Из приложения «В» к вышеприведенному Своду правил следует, что требования об оборудовании канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел распространяются на дошкольные образовательные организации и общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи, школы-интернаты).

В 2018 году Министерство образования и науки Российской Федерации преобразовано в Министерство просвещения Российской Федерации, к компетенции которого отнесены дошкольные и общеобразовательные учреждения, и в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, в ведение которого входят высшие учебные заведения.

В связи с этим Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации и

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006).

Указанные Требования с момента введения их в действие распространяются на объект образования, являющийся предметом рассмотрения по настоящему делу.

Пунктом 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006, предусмотрено, что антитеррористическая защищенность объектов (территорий) обеспечивается путем осуществления комплекса мер, направленных:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);

б) на выявление нарушителей установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий);

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории) в соответствии с п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 достигается посредством:

а) разработки и реализации комплекса мер по предупреждению, выявлению и устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления;

б) организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования;

в) своевременного предупреждения, выявления и пресечения действий лиц, направленных на совершение террористического акта;

г) обеспечения охраны объектов (территорий) и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны;

Пунктом 25 Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006 предусмотрено в отношении объектов (территорий) тождественных рассматриваемым по категории опасности (третья категория), дополнительно к иным мероприятиям, осуществляются мероприятия по оборудованию на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (подпункт «в» пункта 25).

Как следует из приведенных выше норм права, они содержат императивные предписания в отношении образовательных учреждений.

В соответствии с пунктами 2 и 15 части 3 статьи 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 указанной статьи предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Исходя из содержания пункта 8 части 1 статьи 41 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями п. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В материалы дела ответчиком представлены локальные сметы на выполнение работ по монтажу тревожной сигнализации на объектах, расположенных по адресам: г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 34/5, ул. Студенческая, д. 28/1; акты о приемке выполненных работ от 20.07.2020 года; справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Для передачи тревожных сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) администрацией учреждения проведено согласование в Управлении контроля в сфере закупок и финансов администрации города Благовещенска цены договора на оказание услуг по охране имущества с помощью технических средств охраны (тревожная сигнализация) на объектах, расположенных по адресам: г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 34/5, ул. Студенческая, д. 28/1 на период с 01.08.2020 года по 31.12.2020 года, время охраны 24 часа/сутки по цене 20,40 руб/час на сумму 149 817 рублей 60 копеек (бюджет г. Благовещенска).

Согласно доводам ответчика, администрацией учреждения заявлена потребность денежных средств в управление образования администрации города для заключения договора на оказание услуг по охране вышеуказанных объектов с 01.09.2020 года.

Таким образом, ответчиком принимаются меры к устранению выявленных при проверке нарушений, однако, данные обстоятельства не подтверждают выполнением заявленных требований в полном объеме. Факт направления заявки для выделения денежных средств на проведение определенных мероприятий не говорит о том, что данное мероприятие исполнено либо будет исполнено в ближайшем будущем, так как доказательств, безусловно свидетельствующих о выполнении требований в определенное время, не имеется.

Судом учитывается, что действующее законодательство не ставит выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности в зависимость от наличия либо отсутствия финансовых возможностей.

Несвоевременность выполнения комплекса мероприятий по антитеррористической защищенности дошкольного образовательного учреждения, как объекта подлежащего обязательной охране войсками национальной гвардии, отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, пребывающих в нем, может способствовать совершению противоправных действий в отношении воспитанников, в силу возраста нуждающихся в особой защите.

Деятельность образовательного учреждения без соблюдения требований законодательства в области антитеррористической защищенности может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, когда жизнь, здоровье граждан, неопределенного круга лиц будут поставлены под угрозу.

При этом, достижение полной антитеррористической защищенности может быть осуществлено лишь при комплексном функционировании всех предусмотренных законодательством мер антитеррористической направленности.

Неисполнение и ненадлежащее исполнение образовательным учреждением требований законодательства об антитеррористической защищенности образовательных учреждений нарушает права неопределенного круга лиц на безопасность их жизни и здоровья.

Учитывая установленные обстоятельства, требования прокурора г. Благовещенска подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок (часть 2 статьи 206 ГПК РФ).

С учетом характера возложенных на ответчика обязанностей, доводов ответчика о запланированном сроке их исполнения, суд находит разумным и достаточным в соответствии со статьей 206 ГПК РФ срок для совершения ответчиком вышеприведенных действий – в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ,

решил:

Обязать МАДОУ «Детский сад № 67 г. Благовещенска» в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу:

Оборудовать здания расположенные по адресам: г. Благовещенск, ул. Студенческая, д. 34/5, ул. Студенческая, д. 28/1 средствами передачи тревожных сообщений «тревожная кнопка» в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Благовещенский городской суд, в течение одного месяца с момента принятия его в окончательной форме.

Председательствующий: Гокова И.В.

решение в окончательной форме принято 25.08.2020 года

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».